Folha de trabalho — o movimento

Resolução de Problemas · PLMJ · Nova SBE Executive Education · Rogério Oliveira

1 Reenquadrar

O que foi pedido	O que cada lado quer alcançar (interesse, não posição)	A pergunta reenquadrada

Tipo de problema: ☐ regra conhecida ☐ exige especialista ☐ sem regra nem precedente — só se percebe a agir ☐ urgência

2 Três rotas, cada uma com o seu risco

	A rota	O risco — e o que o reduz
A o pedido		
B a versão segura		
C a que integra		

Teste: o que cada lado queria continua inteiro? (Se só dividiu a diferença, é compromisso, não terceira via.) **Travão:** o que a regra que estou a contornar protege? Perguntar antes de desenhar.

3 Recomendar — em quatro linhas, a recomendação primeiro

Recomendo …

porque …

o risco é … **e reduzo-o com** …

preciso de … **até** …

Linguagem: «recomendo», não «talvez»; risco com prazo ou número, não com adjetivo; nenhuma frase a começar por «não».
Postura: aceitar o objetivo antes de analisar.

Ninguém contrata um advogado para saber o que não pode.

Casos para as rondas

Trabalhe o caso na folha. Pitch de 2 minutos para o trio-cliente. Régua de 4 itens no pulso.

Ronda 1 — Cliente externo

Uma empresa cliente quer fechar em dez dias um contrato de fornecimento com um fornecedor estrangeiro, de quem depende para lançar um produto. O fornecedor envia a sua minuta padrão. Uma cláusula dessa minuta é inaceitável à luz da lei portuguesa — não pode simplesmente ser assinada. O fornecedor já disse que «não negocia a minuta». O diretor comercial do cliente escreve: «Preciso de saber se podemos assinar isto. Sexta-feira.»

O que o cliente quer de verdade não é a cláusula. É o fornecedor, no prazo.

Ronda 2 — Cliente interno

Terça-feira, 18h. Um sócio pede-lhe «um parecer para amanhã de manhã» sobre uma questão que, feita a sério, levaria uma semana — há jurisprudência a rever e dois regimes que se cruzam. Pelo contexto, o sócio tem uma reunião com o cliente às 10h e precisa de chegar lá com uma posição, não com um documento. Não há tempo para o parecer. Há tempo para alguma coisa.

O cliente aqui é o sócio. O pedido é o parecer; o interesse é a reunião.

Ronda 3 — Compliance (pitch para a sala)

O onboarding de um cliente novo — uma operação relevante para a sua área — está travado há duas semanas porque o processo de compliance exige um documento que o cliente diz não conseguir obter no país de origem em menos de dois meses. O sócio responsável quer começar o trabalho. O compliance não abre exceções, e tem razão em não abrir. O e-mail do sócio diz só: «Resolve.»

Começar sem violar compliance. O travão: o que o requisito protege?

Régua (o trio-cliente avalia o pitch)

A recomendação veio antes da análise?	A terceira rota preserva o que cada lado queria?	O risco foi dito, com o que o reduz?	Ficou claro o que decidir e até quando?

Toolkit — para depois

Ferramentas que não cabem numa tarde. Referência, não receita.

Tipos de problema (Cynefin — Dave Snowden)

Tipo	O que é	Como se resolve	Exemplo jurídico
Simples	Regra conhecida, resposta conhecida	Consultar e aplicar	Prazo processual; contrato padrão
Complicado	Há resposta certa, mas exige especialista e análise	Analisar, decompor, decidir	Estrutura fiscal de uma operação; due diligence
Complexo	Não há resposta certa antes de agir; só se percebe depois	Sondar com algo pequeno, observar, ajustar	Produto novo sem lei clara nem jurisprudência
Caótico	Não há tempo de análise	Agir para estabilizar; pensar depois	Fuga de dados em curso; crise mediática

O erro mais comum não é resolver mal: é tratar um problema complexo como se fosse complicado — procurar a lei que não existe.

Para definir o problema

- **Posição × interesse** (Fisher & Ury, *Getting to Yes*) — a posição é o que a pessoa decidiu; o interesse é o que a fez decidir. A terceira via nasce do interesse.
- **Reenquadrar** (Wedell-Wedellsborg) — o elevador lento: «o elevador é lento» pede motor novo; «a espera é irritante» pede espelhos. O ponto não é achar o problema «real»; é ver se há um problema melhor para resolver.
- **5 porquês** — perguntar «porquê» até chegar à causa que, mudada, muda o resto.
- **Árvore de problemas / MECE (método McKinsey)** — decompor sem sobreposição e sem lacunas; cada ramo até um ponto de ação.

Para construir alternativas

- **Três caminhos integrativos** (Riel & Martin, *Creating Great Choices*): *hidden gem* — guardar um benefício de cada lado e descartar o resto; *double-down* — tudo de A mais o elemento crítico de B; *decomposição* — dividir o problema e dar a cada parte a sua solução.
- **Seis chapéus** (de Bono) — forçar perspetivas: factos, emoção, riscos, benefícios, alternativas, processo.
- **Backcasting** — descrever o resultado resolvido e caminhar de trás para a frente até hoje.
- **Pequeno teste primeiro** (lean / MVP) — em problema complexo, a análise não substitui o teste: construir o mínimo, medir, ajustar.

Para recomendar

- **Resposta primeiro** (Minto, *Pyramid Principle*) — recomendação, depois razões, depois a análise. Quem decide lê a primeira linha.
- **Os três papéis do consultor** (Block) — par de mãos (executa a instrução), especialista (dá a resposta), colaborador (senta-se do lado do cliente e co-define o problema).
- **Plano «se–então»** — «quando [situação concreta], faço [passo]». Intenções genéricas não mudam comportamento; gatilhos concretos mudam.

Referências

Amyr Klink, *Cem Dias Entre Céu e Mar* (1985) · Jean Piaget, *L'équilibration des structures cognitives* (1975) · Victor Stirman, podcast Elefantes na Neblina · Dave Snowden, Cynefin framework (HBR 2007) · Fisher & Ury, *Getting to Yes* (1981) · Thomas Wedell-Wedellsborg, «Are You Solving the Right Problems?», HBR 2017 · Jennifer Riel & Roger Martin, *Creating Great Choices* (2017) · Barbara Minto, *The Pyramid Principle* · Peter Block, *Flawless Consulting* · Ritov & Baron (1990), viés de omissão · Artinger, Artinger & Gigerenzer (2019), decisões defensivas · Gartner (2020), custo do aconselhamento jurídico conservador · Seery, Holman & Silver (2010), adversidade moderada · Gollwitzer & Sheeran (2006), intenções de implementação.